

DIREITO CONSTITUCIONAL

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA E ENTES FEDERATIVOS

CF ARTS. 18 A 33 • UNIÃO • ESTADOS • DF • MUNICÍPIOS • TERRITÓRIOS



DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 11

DIA 20 | 4ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



FEDERAÇÃO

Autonomia não é soberania

1. Art. 1º x art. 18 - duas fórmulas diferentes

O art. 1º diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Já o art. 18 afirma que a organização político-administrativa compreende União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos. Não misture as duas redações.

EXEMPLO A União é ente federativo autônomo, embora não apareça na fórmula “união indissolúvel” do art. 1º.

BIZU 95+ ART. 1º: Estados + Municípios + DF. ART. 18: União + Estados + DF + Municípios.

PEGADINHA Marcar errado um item literal do art. 1º por sentir falta da palavra União.

Q01 BANCO PMAL • 2º Simulado Pós-Edital 2026 • Item 79

A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

2. Soberania e autonomia

Soberania pertence à República Federativa do Brasil no plano externo e interno. Os entes federativos possuem autonomia: auto-organização, autogoverno, autoadministração e capacidade legislativa dentro das competências constitucionais.

EXEMPLO Alagoas tem Constituição própria e governo eleito, mas não pode celebrar tratado internacional como Estado soberano.

BIZU 95+ ENTE FEDERADO = autônomo; REPÚBLICA FEDERATIVA = soberana.

PEGADINHA Afirmar que estados ou municípios têm soberania.



TERRITÓRIOS E ESTADOS

Quem integra a Federação e como o mapa muda

3. Territórios Federais

Territórios Federais integram a União; não são entes federativos autônomos. Sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem é regulada por lei complementar federal.

EXEMPLO Um território eventualmente criado não teria a mesma autonomia política de um Estado-membro.

BIZU 95+ TERRITÓRIO = integra a União.

PEGADINHA Colocar territórios na lista dos entes autônomos do art. 18.

Q02 CEBRASPE • PC-CE • Inspetor • 2012

Os territórios são descentralizações administrativas da União, não possuem autonomia política e poderiam ser criados por lei ordinária federal.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

4. Formação de Estados

Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexação a outros ou formação de novos Estados/Territórios, mediante aprovação da população diretamente interessada por plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar.

EXEMPLO Desmembramento estadual exige consulta popular e ato legislativo complementar do Congresso.

BIZU 95+ ESTADO: PLEBISCITO + LEI COMPLEMENTAR FEDERAL.

PEGADINHA Trocar lei complementar por lei ordinária ou referendo posterior.

Q03 BANCO COMENTADO • Organização Territorial

Os estados podem incorporar-se entre si mediante aprovação da população diretamente interessada, por plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



MUNICÍPIOS

Autonomia local com procedimento constitucional próprio

5. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios

Essas mudanças ocorrem por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependem de consulta prévia mediante plebiscito às populações envolvidas, após divulgação de estudos de viabilidade municipal. A exigência da lei complementar federal é ponto clássico de prova.

EXEMPLO Não basta a Assembleia Legislativa aprovar uma lei estadual criando município; o procedimento constitucional é mais exigente.

BIZU 95+ MUNICÍPIO: LC federal define período + estudo de viabilidade + plebiscito + lei estadual.

PEGADINHA Copiar para município a fórmula de criação de Estado.

6. Competências municipais essenciais

Municípios regem-se por lei orgânica e possuem competências como legislar sobre interesse local, suplementar legislação federal e estadual no que couber, instituir e arrecadar tributos próprios, organizar serviços públicos locais e promover adequado ordenamento territorial.

EXEMPLO Regular transportes coletivos locais é típica matéria de interesse municipal.

BIZU 95+ MUNICÍPIO = interesse LOCAL + suplementação.

PEGADINHA Afirmar que município não possui competência legislativa porque não tem Constituição própria.



DISTRITO FEDERAL

Um ente híbrido que a banca adora

7. DF não pode ser dividido em Municípios

O Distrito Federal rege-se por lei orgânica e não pode ser dividido em municípios. A ele são atribuídas competências legislativas reservadas aos Estados e aos Municípios, além das demais competências constitucionais específicas.

EXEMPLO O DF legisla sobre matéria estadual e local, mas não cria municípios dentro de seu território.

BIZU 95+ DF = ESTADO + MUNICÍPIO em competências; sem municípios internos.

PEGADINHA Dizer que DF possui Constituição estadual ou pode subdividir-se em municípios.

8. Organização de segurança pública do DF

A Constituição reserva à União a organização e manutenção da polícia civil, polícia penal, polícia militar e corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, nos termos constitucionais. É exceção importante porque o DF continua sendo ente autônomo.

EXEMPLO A autonomia do DF não significa que ele organize sozinho todas as suas forças de segurança.

BIZU 95+ DF autônomo, mas segurança pública tem participação constitucional forte da União.

PEGADINHA Usar essa exceção para afirmar que a União governa o DF.



VEDAÇÕES E FECHAMENTO

Art. 19 em prova

9. Laicidade e vedações federativas

É vedado à União, Estados, DF e Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles relações de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interesse público na forma da lei. Também há vedação de recusa de fé a documentos públicos e criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

EXEMPLO Município não pode financiar culto religioso como regra, embora a Constituição admita colaboração de interesse público na forma legal.

BIZU 95+ COLABORAÇÃO de interesse público $\neq$ subvenção geral a culto.

PEGADINHA Transformar a ressalva em autorização ampla para alianças religiosas.

MAPA FINAL União, Estados, DF e Municípios = autônomos. Territórios = União. Estados mudam com plebiscito + LC federal. Municípios têm procedimento próprio com LC federal + estudo + plebiscito + lei estadual. DF não se divide em municípios.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - CERTO

O item reproduz a fórmula do art. 1º. A União aparece expressamente no art. 18, mas isso não torna incorreta a redação do art. 1º.

QUESTÃO 02 - ERRADO

Territórios não têm autonomia política e integram a União, mas sua criação é matéria de lei complementar federal, não lei ordinária.

QUESTÃO 03 - CERTO

A reorganização territorial dos Estados exige plebiscito da população diretamente interessada e lei complementar do Congresso Nacional.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Art. 1º e art. 18 têm enumerações diferentes; entes federativos são autônomos, Brasil é soberano; territórios integram a União; Estado: plebiscito + LC federal; município: LC federal + estudo + plebiscito + lei estadual; DF não se divide e acumula competências estaduais/municipais.

RASTREABILIDADE E FONTES

Constituição Federal, arts. 1º, 18 a 33 e 19; banco PMAL 2026; questões e comentários CEBRASPE/PC-CE e acervo de Organização Territorial da Mentoria.

DIA 20 • AULA 11 CONCLUÍDA

Feche o material e repita os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.